

0000564-82.2017.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rogério Danna Chaib

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

Gilhiarde do Sacramento Queiroz, Mauricio José Honorio da Silva e Wharsson Kaio Martins

Dr. Rogério Danna Chaib, MM Juiz de Direito

Vistos.

Conforme a revisão do TEMA 931 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em decisão datada de 24 de novembro de 2021, "na hipótese de condenação concomitante a pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

1ª Vara Criminal Rua Boa Morte, 661, (19) 2113-4807 - Centro CEP: 13480-181

Telefone: (19) 2113-4806 - E-mail: limeira1cr@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo nº:

0000564-82.2017.8.26.0551 - Controle nº: 2017/002171

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

Gilhiarde do Sacramento Queiroz, Mauricio José Honorio da Silva e Wharsson Kaio Martins

Dr. Rogério Danna Chaib, MM Juiz de Direito

Vistos.

Conforme a revisão do TEMA 931 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em decisão datada de 24 de novembro de 2021, "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade". No caso dos autos, tendo em vista que os réus foram representados pela Defensoria Pública (para Maurício e Wharsson) e defensor constituído com pedido de justiça gratuita deferido para o réu Gilhiarde (conforme fls. 353 e 360) , há presunção de hipossuficiência, de modo que, desde logo, JULGO EXTINTA a punibilidade da pena de multa imposta aos réus Gilhiarde do Sacramento Queiroz, Mauricio José Honorio da Silva e Wharsson Kaio Martins, devendo a Serventia efetuar, as comunicações e anotações de praxe, por analogia ao disposto no §5º do art.538-A das NSCGJ.

No mais, arquivem-se os presentes autos, efetuando-se as anotações e comunicações necessárias, com observância das formalidades legais.

Ciência às partes.

Limeira, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA